

1005673-85.2021.8.26.0562

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Licenciamento de Veículo

Magistrado: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... quando da indenização decorrente de furto e roubo, comunicar a ocorrência para fins de anotação informativa no cadastro do veículo, desde que não tenha ocorrido sua localização e entrega pela autoridade competente, dispensada da expedição do Certificado de Registro do Veículo - CRV.

Artigo 11 - O cadastramento e o registro das anotações serão realizados pela Divisão de Registro e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara da Fazenda Pública

Praça José Bonifácio s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005673-85.2021.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005673-85.2021.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Licenciamento de Veículo

Requerente:

Allianz Seguros S/A

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo

Vistos.

ALLIANZ SEGUROS S/A, qualificada na inicial, ajuizou a presente ação sob o rito do Procedimento Comum face ao DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para o veículo Honda Civic Sedan LXL-AT 1.8 16v, placas EZV-8603, com Eduardo Santos Neves, marido de Maria Fernanda de Oliveira Britto, em 07/05/2012. O veículo segurado foi furtado em 25/11/2012, cumprindo a seguradora com sua obrigação contratual de pagamento da indenização securitária, sub-rogando-se nos direitos dos salvados dos veículos, recebendo a seu turno os documentos necessários para promover a transferência do veículo após sua recuperação, observado que à época inexistia a Portaria 1218/2014 do Detran-SP, que passou a permitir a anotação registrária do pagamento de indenização securitária de veículos roubados ou furtados.

O veículo foi recuperado apenas em 2013, mas permaneceu apreendido à disposição da 4ª Vara Criminal de Santos. Apenas em 2020 o automóvel foi liberado em favor da demandante, ocasião em que a autora iniciou o procedimento para tentar obter a transferência do veículo para seu nome.

Porém, a requerente foi surpreendida pela informação de bloqueio no cadastro do

veículo pelo falecimento do antigo proprietário em 01/07/2017, não logrando êxito em promover a transferência, apesar de apresentar documentos demonstrativos de que a transferência se operou em momento anterior ao falecimento, já que o requerido Detran-SP exigiu, em adição aos documentos apresentados, cópia do formal de partilha para verificar que o veículo objeto da lide não fez parte dos bens ali relacionados.

Pugna pela procedência do pedido para que o Detran-SP promova a baixa na restrição do veículo pelo óbito do proprietário, permitindo a transferência da propriedade.

Às fls. 82/84, a requerente juntou documentos.

Em contestação, o Detran-SP pleiteou a improcedência da ação, pontuando a existência à época de portaria do órgão regulamentando o procedimento de comunicação do sinistro, elencando as providências que deveriam ter sido tomadas para a anotação da indenização do bem no cadastro do veículo, o que não foi feito. Afirmou inexistir prova de erro na atuação administrativa, revestida de presunção de legitimidade.

Anota-se réplica (fls. 106/115).

Intimada a se manifestar sobre os documentos acrescidos em réplica, a requerida ficou-se inerte (fls. 116; 119).

É o relatório.

DECIDO.

O processo comporta julgamento antecipado na forma do art. 355, I, do CPC.

Os documentos acostados aos autos bem demonstram o seguro contratado pelo falecido Eduardo Santos Neves, a exemplo da apólice de seguro de fls. 19/22 em seu nome para o veículo Honda Civic de placa EZV-8603. Já o documento de fls. 26/27 comprova a propriedade do veículo à época, bem como a certidão de fl. 28 registra seu óbito em 01/07/2017. Por sua vez, os documentos de fls. 29/49 comprovam a apreensão do veículo ao menos em 2013, data do processo criminal instaurado para a apuração dos fatos (fl. 46), com liberação do automóvel à autora apenas em 17/20/2020 (fl. 32). Ainda, o formal de partilha de fls. 60/66 elenca como único bem móvel um veículo diverso destes autos, com emplacamento FQG-0793 (fl. 61), sem alterações até o ano do ajuizamento da lide (fl. 66). Por fim, o documento não impugnado de fl. 109 comprova o pagamento do prêmio pela ocorrência do sinistro ao falecido proprietário do automóvel em 28/12/2012.

Parece claro, portanto, que ocorreu a hipótese prevista no contrato de pagamento do prêmio integral em virtude da subtração do veículo, sub-rogando-se a requerente na propriedade do salvado a partir do pagamento, nos termos do artigo 786 do Código Civil. Ausente, no entanto, documento CRV de transferência assinado pelo segurado transferindo a propriedade do veículo. E se tal documento inexistir, certamente agora, após o óbito, não será produzido.

Assiste razão ao requerido ao afirmar que não procedeu a autora com as formalidades necessárias à época, consistente na comunicação do pagamento da indenização ao segurado. Porém, as disposições da Portaria 627 do DETRAN dispensam a apresentação de CRV preenchido pela seguradora e segurado, bastando para tanto cópia do CRV com a assinatura do então proprietário e segurado:

"Artigo 9º - A companhia seguradora deverá, quando da indenização decorrente de furto e roubo, comunicar a ocorrência para fins de anotação informativa no cadastro do veículo, desde que não tenha ocorrido sua localização e entrega pela autoridade competente, dispensada da expedição do Certificado de Registro do Veículo - CRV.

Artigo 11 - O cadastramento e o registro das anotações serão realizados pela Divisão de Registro e Licenciamento de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, independentemente do local de registro do veículo, do local de comunicação da ocorrência policial ou da sede da requerente.

§ 1º O extrato informativo, após inserção das anotações registrárias, conterá mensagem informativa: Veículo Indenizado.

§ 2º No campo destinado ao lançamento dos dados do proprietário passarão a constar

os dados da seguradora, seu endereço e registro no CNPJ, passando o indenizado a figurar no campo destinado à anotação dos dados do proprietário anterior.

§ 3º Os demais dados vinculados ao cadastro não serão alterados, dentre eles o local de registro do veículo e todas as anotações constantes do cadastro de veículos furtados/roubados da Polícia Civil, detentora de competência exclusiva para qualquer anotação e baixa da comunicação registrada pela Polícia Judiciária.

Artigo 12 - Para a inserção da anotação informativa no cadastro do veículo, desde que não recuperado e entregue, a companhia seguradora, de forma individualizada, apresentará os seguintes documentos:

I - requerimento de cadastramento - Ficha RENAVAM;

II - cópia autenticada do Certificado de Registro do Veículo - CRV, devidamente preenchido no verso, contendo data e respectiva assinatura do indenizado, reconhecida por autenticidade; e

III - prova da indenização.

§ 1º Na hipótese de o segurado não dispor do Certificado de Registro do Veículo - CRV, será exigida cópia autenticada do boletim de ocorrência narrando a circunstância ocorrente ou declaração expressa com firma reconhecida em cartório por autenticidade.

§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se à indenização de veículo novo (0 Km), ainda não registrado e emplacado, devendo ser apresentado, em substituição à exigência contida no inciso II do artigo, cópia autenticada da nota fiscal de aquisição do veículo.

Artigo 13 - O Certificado de Registro de Veículo - CRV subscrito pelo segurado servirá como documento hábil para a transferência da propriedade do veículo, quando da recuperação e entrega do veículo para a companhia seguradora.

Parágrafo único. Aplica-se a regra contida no § 1º do artigo anterior para a hipótese descrita neste artigo."

Não obstante, a ausência de tal formalidade não pode representar óbice permanente à regularização da propriedade do veículo, já que o pagamento da indenização é incontroverso, bem como a consequente sub-rogação nos direitos do salvado, tudo reforçado pela inexistência de menção ao veículo no inventário e sua entrega, pela polícia civil, à autora, o que bem demonstra a consolidação dos direitos de propriedade da demandante sobre o automóvel, inclusive à força do artigo 12, § 1º, da Portaria Detran-SP nº 627.

A falta da formalidade, portanto, não pode interferir de maneira determinante no direito já consolidado da demandante à propriedade do veículo, inclusive conforme reconhecido na via judicial, na seara criminal, autorizando a entrega do veículo apreendido à requerente, competindo à requerida a regularização do cadastro do veículo para que reflita adequadamente esta situação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para que o Detran-SP promova a baixa na restrição do veículo pelo óbito do proprietário, permitindo a transferência à demandante da propriedade do automóvel HONDA CIVIC sedan LXL-AT 1.8 16v, placas EZV 8603, com base nos documentos apresentados nestes autos.

Diante da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

P.R.I.

Santos, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA